

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6662/2540

ธนาคาร สห ธนาคาร จำกัด
นาง จันทิมา ศิวาลัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386, มาตรา 856, มาตรา 859, มาตรา 860

ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีฉบับพิพาทข้อ 4 มี ข้อความว่า จำเลยที่ 1 จะผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาให้ลดลงเรื่อย ๆ และให้หมดสิ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2531 แต่หลังจากครบกำหนดสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีในวันที่ 15 มกราคม 2531แล้ว ได้มีการหักทอนบัญชีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 โดยโจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีแล้ว จำเลยที่ 1 จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2531 เป็นต้นไป แม้ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายเช็ค แต่โจทก์ได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้นำเงินตามเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีผู้ทรงเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีผู้ทรงเช็คดังกล่าวจึงได้นำเรียกเก็บเงินและโจทก์จ่ายเงินตามเช็คให้ผู้ทรงไปก็ตาม เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 นำเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้ตามเช็คและโจทก์ยอมจ่ายเงินจำนวน 35,000 บาท ตามเช็คดังกล่าวไปเป็นการเฉพาะรายเท่านั้น กรณีจึงฟังไม่ได้ว่า โจทก์กับจำเลยที่ 1 ตกลงกันโดยปริยายว่าจะให้มีสัญญาบัญชีเดินสะพัดหรือเบิกเงินเกินบัญชีกันต่อไปอีก สัญญาบัญชีเดินสะพัดและสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงเป็นอันเลิกกันตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2531 เป็นต้นไป ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีข้อ 2 โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หลังจากสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลงแล้วโจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองในอัตราดังกล่าวต่อไป

เท่านั้น โจทก์จะปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2533 หาได้ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้จำนวน 4,542,997.99 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปีในต้นเงินจำนวน 4,305,544.30 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จหากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนก็ให้ยึดทรัพย์จำนองตามฟ้องออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินมาไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 และทรัพย์สินอื่นจากกองมรดกของนายไมตรี ศิวาลัยออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งสองให้การว่า สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 มีกำหนดเวลาชำระหนี้คืนภายในวันที่ 15 มกราคม 2531 เมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยที่ 1 ไม่เคยกู้เบิกเงินจากบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ 1 อีก ถือว่าบัญชีกระแสรายวันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้เลิกแล้วต่อกันตั้งแต่วันครบกำหนดสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นถึงวันดังกล่าวเท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,305,544.30 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2533 อันเป็นวันถัดจากวันฟ้อง อันเป็นวันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 237,453.69 บาท ตามที่โจทก์ขอ ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 171 พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ให้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอให้ยึด

ทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 และทรัพย์สินจากกองมรดกของนายไมตรี ศิวิลัย บิดา
ของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 2 ในฐานะ
ผู้จัดการมรดกของนายไมตรี ศิวิลัยร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,953,617.48 บาท แก่
โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 มกราคม
2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกาข้อแรกว่าสัญญาบัญชี
เดินสะพัดระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ไม่ได้สิ้นสุดในวันที่ 15 มกราคม 2531 ดังที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยรับฟังข้อเท็จจริงว่าตามสัญญา
เบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข จ.7 ข้อ 4 มีข้อความว่าจำเลยที่ 1 จะผ่อนชำระหนี้
ตามสัญญาให้ลดลงเรื่อย ๆ และให้หมดสิ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2531 ซึ่ง
สอดคล้องกับคำเบิกความของนายเดชาและนายบัญญัติพยานโจทก์ที่ว่าเมื่อครบ
กำหนดตามสัญญาโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้และสอดคล้องกับคำเบิก
ความของจำเลยที่ 1 และปรากฏว่าตามบัญชีกระแสรายวันระหว่างวันที่ 22 มกราคม
2531 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2531 โจทก์คิดค่าธรรมเนียมจากจำเลยที่ 1 ครั้งละ 100
บาท รวม 9 ครั้ง และหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2531 ซึ่งโจทก์จ่ายเงินตามเช็คเอกสาร
หมายเลข จ.17 ไปแล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 นำเงินเข้าบัญชีและโจทก์ยอมจ่ายเงิน
ตามเช็คให้จำเลยที่ 1 อีกตามพฤติการณ์จึงเชื่อได้ว่า หลังจากครบกำหนดสัญญา
เบิกเงินเกินบัญชีในวันที่ 15 มกราคม 2531 แล้วได้มีการหักทอนบัญชีระหว่างโจทก์

กับจำเลยที่ 1 โดยโจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชีแล้ว จำเลยที่ 1 จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2531 เป็นต้น
ไป ส่วนที่จำเลยที่ 1 นำเงินมาเข้าบัญชีจำนวน 35,000 บาท ในวันที่ 29 มกราคม
2531 นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่นายบัญญัติพยานโจทก์เบิกความว่า จำเลยที่ 1 ได้
ส่งจ่ายเช็คลงวันที่ 20 มกราคม 2531 จำนวนเงิน 35,000 บาทตามเอกสารหมาย
จ.17 แต่โจทก์ได้ปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2531 โดยให้เหตุผลว่ายัง
ไม่มีการตกลงกับธนาคาร ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้นำเงินเข้าบัญชีจำนวน 35,000 บาท
ในวันที่ 29 มกราคม 2531 ผู้ทรงเช็คดังกล่าวจึงได้นำมาเรียกเก็บเงินในวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2531 และโจทก์จ่ายเงินตามเช็คให้ผู้ทรงไปเห็นว่า การที่โจทก์ปฏิเสธ
การจ่ายเงินตามเช็คเอกสารหมาย จ.17 เมื่อผู้ทรงนำมาเรียกเก็บเงินครั้งแรกโดยให้
เหตุผลว่ายังไม่มีการตกลงกับธนาคาร แสดงว่าโจทก์ไม่ยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกเงิน
เกินบัญชีต่อไป ตามพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 นำเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้ตาม
เช็คและโจทก์ยอมจ่ายเงินจำนวน 35,000 บาท ตามเช็คเอกสารหมาย จ.17 เป็นการ
เฉพาะรายเท่านั้น เพราะหลังจากนั้นแล้วไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้นำเงินเข้าบัญชี
และโจทก์ได้จ่ายเงินตามเช็คที่จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายอีกเลย ข้อเท็จจริงไม่พอฟังว่าโจทก์
กับจำเลยที่ 1 ตกลงกันโดยปริยายว่าจะให้มีสัญญาบัญชีเดินสะพัดหรือเบิกเงินเกิน
บัญชีกันต่อไปอีก ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า สัญญาบัญชีเดินสะพัดและสัญญา
เบิกเงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นอันเลิกกันตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม
2531 เป็นต้นไป โจทก์จึงคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ 1 ได้จนถึงวันที่ 15
มกราคม 2531 เท่านั้นชอบแล้ว

ส่วนที่โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองได้ใน
อัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2533 จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จนั้น
เห็นว่า ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมาย จ.7 ข้อ 2 โจทก์มีสิทธิคิด
ดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และสัญญาบัญชีเดินสะพัดและ

สัญญากู้เงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เลิกกันตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2531 เป็นต้นไปหลังจากสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลงแล้ว โจทก์ยอมมีสิทธิติดดอกเบี้ยยจากจำเลยทั้งสองในอัตราดังกล่าวต่อไปเท่านั้น โจทก์จะปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ตามเอกสารหมาย จ.12 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2533 หาได้ไม่

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ